

فلاي قাকা (Fly GACA) — إجراء شكاوى الملكية الفكرية والإزالة

القسم legal-02 النوع legal الحالة draft المالك Founder آخر تحديث 14-06-2026

الوثيقة: ip-and-takedown-procedure-draft-2026-06-14.md الإصدار: 14-06-2026 — Draft 1.0 الحالة: DRAFT — يتطلب مراجعة من قبل محام سعودي مرخص مؤهل قبل الاستخدام. الغرض: يحدد إجراء استلام شكاوى الملكية الفكرية وطلبات الإزالة المتعلقة بالمحتوى على منصة فلاي قাকা، وتقييمها، والتصرف بشأنها. التواصل: legal@flygaca.com

DRAFT — يتطلب مراجعة من قبل محام سعودي مرخص مؤهل قبل الاستخدام.

هذه الوثيقة مسودة عمل أعدها مساعد ذكاء اصطناعي. وهي ليست استشارة قانونية. يجب أن تراجع من قبل محام سعودي مرخص قبل النشر أو الاستخدام التشغيلي.

نقاط المراجعة الرئيسية: (1) ما إذا كان النظام السعودي (نظام حق المؤلف 2022، المرسوم الملكي م/41، 1443هـ؛ ونظام التجارة الإلكترونية السعودي) يوفر ملاذاً آمناً أو تحديداً للمسؤولية لمنصة تتصرف بسرعة بشأن إشعارات الإزالة — وينبغي على المستشار أن يبدى رأيه بشأن ما إذا كان يوجد نظير سعودي للملاذ الآمن في قانون DMCA الأمريكي، وإن وُجد، الشروط الدقيقة المطلوبة؛ (2) مسألة حقوق متن الهيئة العامة للطيران المدني (انظر موجز المحامي — حقوق المتن) تؤثر مباشرة على هذا الإجراء — وينبغي على المستشار أن يبدى رأيه بشأن ما إذا كان هذا الإجراء يعالج بشكل كافٍ خطر أن تكون الهيئة العامة للطيران المدني نفسها فُشَتكية؛ (3) ما إذا كانت آلية الإشعار المضاد مناسبة بموجب النظام السعودي؛ (4) ما إذا كان يجب نشر العملية بالعربية لتكون قابلة للإنفاذ.

1. الغرض والنطاق

يحدد إجراء شكاوى الملكية الفكرية والإزالة هذا ("الإجراء") كيفية استلام فلاي قাকা وتقييمها واستجابتها لما يلي:

(أ) شكاوى الملكية الفكرية — الادعاءات بأن محتوى على منصة فلاي قাকা ينتهك حقوق الملكية الفكرية (بما في ذلك حق المؤلف، أو العلامات التجارية، أو حقوق التصميم) لطرف ثالث؛ و

(ب) شكاوى المحتوى الأخرى — الادعاءات بأن محتوى على المنصة غير مشروع، أو تشهيري، أو ضار بطريقة أخرى.

ينطبق هذا الإجراء على جميع المحتوى على موقع فلاي قাকা الإلكتروني، وتطبيق الويب التقدمي (PWA)، وتطبيق Android، ولوحة تحكم الأكاديمية، بما في ذلك:

- محتوى المكتبة (الوثائق التنظيمية، وملاحظات الدراسة، والأدلة)

- مخرجات الذكاء الاصطناعي المولدة بواسطة كابتن عادل
- المحتوى المولد من المستخدم (إن وُجد)
- تصميم المنصة وبرمجياتها

لا ينطبق هذا الإجراء على شكاوى الخصوصية أو البيانات الشخصية — فلتلك، انظر [إشعار الخصوصية](#) وعملية طلب حقوق البيانات على privacy@flygaca.com.

2. مبادئ المحتوى لدينا

فلاي قাকা منصة مرجعية تعليمية. ومحتواها الأساسي هو:

(أ) منشورات الهيئة العامة للطيران المدني الرسمية — النصوص التنظيمية، ومنشورات المعلومات الجوية (AIP)، والتوجيهات، والنماذج المنشورة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني. والمدى الذي يجوز لفلاي قাকা بموجبه استضافة هذه المادة أو إعادة إنتاجها أو فهرستها بشكل مشروع هو موضوع رأي قانوني قائم. وريثما يصدر ذلك الرأي، تتبى فلاي قাকা موقفاً احترازياً وستتصرف فوراً بشأن أي شكاوى من الهيئة العامة للطيران المدني تتعلق بمادتها المنشورة.

(ب) المحتوى الأصلي لفلاي قাকা — أدلة الدراسة، والملخصات، والمواد التعليمية، والبرمجيات التي أنشأتها فلاي قাকা. وهذا المحتوى محمي بحق المؤلف المملوك لفلاي قাকা.

(ج) مخرجات الذكاء الاصطناعي كابتن عادل — ردود دراسية مولدة بالذكاء الاصطناعي. وتولد من بيانات التدريب والاسترجاع في الوقت الفعلي. ونحن نتحمل مسؤولية ضمان أن كابتن عادل غير مهيأ لإعادة إنتاج مادة محمية بحق المؤلف لطرف ثالث بالجملة.

(د) المحتوى المقدم من المستخدم — حيثما ينطبق ذلك (مثل مشاركات منتدى المستخدم، والملاحظات). ويضمن المستخدمون عند التقديم أن محتواهم لا ينتهك حقوق الأطراف الثالثة.

3. كيفية تقديم شكاوى ملكية فكرية

3.1 قناة تقديم الشكاوى

يجب تقديم جميع شكاوى الملكية الفكرية خطياً إلى:

البريد الإلكتروني: legal@flygaca.com

سطر الموضوع: IP COMPLAINT — [وصف موجز]

نحن لا نقبل شكاوى الملكية الفكرية عبر الهاتف، والشكاوى الخطية مطلوبة لإنشاء سجل.

3.2 المعلومات المطلوبة

لتمكيننا من تقييم شكواك، يجب أن تقدم ما يلي:

#	العنصر المطلوب
1	اسمك القانوني الكامل، والمنظمة (إن انطبق)، وبيانات التواصل (عنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، والعنوان)
2	وصف حق الملكية الفكرية الذي تدّعي امتلاكه أو أنك مفوّض بتمثيله (مثل حق المؤلف في عمل محدّد؛ ورقم تسجيل العلامة التجارية وفئتها)
3	تحديد المحتوى المعيّّن على منصة فلاي قاكا الذي تزعم أنه ينتهك حقوقك — مع تضمين عنوان (عناوين) URL و/أو وصف كافٍ لتحديد موقع المحتوى
4	إقرار بأن لديك اعتقاداً بحسن نية بأن استخدام المحتوى غير مصرّح به من قبل مالك الحقوق، أو وكيله، أو النظام المعمول به
5	إقرار بأن المعلومات في شكاوك دقيقة وأنت، تحت طائلة النظام المعمول به، مالك الحقوق أو مفوّض بالتصرّف نيابةً عن مالك الحقوق
6	توقيعك (يقبل التوقيع الإلكتروني)
7	إذا كنت تتصرّف بصفة ممثّل مفوّض، فما يثبت تفويضك بالتصرّف

ستُعاد الشكاوى التي لا تتضمّن جميع العناصر المطلوبة لاستكمالها. ولا يمكننا التصرّف بشأن شكاوى مجهولة المصدر.

3.3 شكاوى الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية

ستُعامل الشكاوى الواردة من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) أو أي جهة حكومية سعودية بوصفها عاجلة وستُراجع من قبل المؤسس خلال 24 ساعة من الاستلام. وستعمل فلاي قاكا بشكل تعاوني مع الهيئة العامة للطيران المدني لحل أي شكوى تتعلق باستخدام مادة الهيئة المنشورة.

4. عملية التقييم والاستجابة

المرحلة 1 — الإقرار (خلال يومي عمل)

سنُقرّ باستلام الشكوى المكتملة خلال يومي عمل. وإذا كانت الشكوى غير مكتملة، فسنخاطبك بالمعلومات الناقصة.

المرحلة 2 — التقييم الأولي (خلال 5 أيام عمل)

سنقيّم الشكوى لتحديد ما يلي:

- ما إذا كانت الشكوى تحدّد محتوى معيّناً على المنصة
- ما إذا كان المدّعي قد قدّم دليلاً موثقاً على مصلحة الملكية
- ما إذا كان الادّعاء يبدو، ظاهرياً، أنه يشير مصدر قلق مشروعاً يتعلق بالملكية الفكرية

وقد نتواصل معك للتوضيح خلال هذه المرحلة.

المرحلة 3 — القرار والإجراء (خلال 10 أيام عمل من استلام شكوى مكتملة)

بناءً على تقييمنا، سنأخذ أحد الإجراءات التالية:

القرار	الإجراء
إزالة المحتوى	يُزال المحتوى المحدد أو يُقيد الوصول إليه ريثما تُجرى مراجعة إضافية. وتُخطر أنت ومساهم المحتوى (إن انطبق).
تعديل المحتوى	إذا كانت الإزالة غير متناسبة، يُعدّل المحتوى لمعالجة مصدر القلق المحدد.
لا إجراء	إذا كانت الشكوى واضحة الافتقار للأساس (مثلاً إذا كان المحتوى منشأً بشكل مستقل، أو الحق المُدعى به غير موجود، أو ينطبق استثناء أو ترخيص صحيح)، فإننا نمتنع عن التصرف ونوضح أسبابنا.
إحالة النزاع	إذا أثار الادعاء مسألة قانونية متنازعاً عليها فعلاً (مثل الاستخدام العادل / الاستثناء التعليمي)، فقد نطلب مشورة قانونية قبل اتخاذ القرار. وفي هذه الحالة، سنبلغك وقد نقيد الوصول إلى المحتوى مؤقتاً ريثما تصل المشورة.

5. إجراء الإشعار المضاد

إذا أُزيل محتوى أنشأته أو قدّمته إثر شكوى ملكية فكرية، فيجوز لك تقديم إشعار مضاد إذا كنت تعتقد أن الإزالة كانت خطأً.

5.1 كيفية تقديم إشعار مضاد

أرسل إشعارك المضاد إلى legal@flygaca.com بـ ١٠٠ حرفاً في سطر الموضوع: COUNTER-NOTICE — [وصف موجز]

يجب أن يتضمّن إشعارك المضاد ما يلي:

1. اسمك القانوني الكامل وبيانات تواصلك
2. تحديد المحتوى الذي أُزيل وموقعه السابق
3. إقرار، تحت طائلة النظام المعمول به، بأن لديك اعتقاداً بحسن نية بأن المحتوى أُزيل نتيجة خطأ أو تحديد خاطئ للهوية
4. موافقتك على اختصاص المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية لحل النزاع
5. توقيعك (يقبل الإلكتروني)

5.2 العملية إثر الإشعار المضاد

سُحِّل إشعارك المضاد إلى المُشتكي الأصلي، وفي غياب إجراءات قانونية، قد نعيد المحتوى خلال 10-14 يوم عمل من الإشعار المضاد، وفق تقديرنا. وإذا باشر المُشتكي الأصلي إجراءات قانونية، فسيظل المحتوى مُزالاً ريثما تظهر النتيجة.

6. المنتهكون المتكررون

تحتفظ فلي فاكا بسجل لشكاوى الملكية الفكرية. وفي الظروف المناسبة، قد نقوم بما يلي:

- تعليق أو إنهاء حسابات المستخدمين الذين هم موضوع شكاوى ملكية فكرية متعددة ومثبتة

- تنفيذ تدابير لمنع إعادة رفع المحتوى المُزال

7. شكاوى العلامات التجارية

إذا كنت تعتقد أن محتوى على منصة فلاي قاكا ينتهك حقوق علامتك التجارية المسجلة أو غير المسجلة (بما في ذلك بإيجاد لبس بشأن مصدر السلع أو الخدمات، أو رعايتها، أو اعتمادها)، فيجوز لك تقديم شكوى عبر العملية في القسم 3.

عند تقييم شكاوى العلامات التجارية، سننظر فيما إذا كان الاستخدام:

- وصفيًا (في إشارة إلى العلامة بوصفها اسم جهة تنظيمية أو مجموعة لوائح)
- تسمويًا/مرجعياً (nominative) (في إشارة إلى العلامة لتحديد منتجات المالك أو معاييرهم)
- مرجح التسبب في لبس فعلي بشأن المصدر أو الاعتماد

ملاحظة بشأن "GACA": نستخدم فلاي قاكا كلمة "GACA" بشكل وصفي في كامل المنصة في إشارة إلى الهيئة العامة للطيران المدني ولوائحها المنشورة. ويصاحب هذا الاستخدام إخلاء مسؤولية بارز عن أي انتساب إلى الهيئة العامة للطيران المدني. والاسم القانوني للمنصة وموقفها من العلامة التجارية هو موضوع رأي قانوني قائم (موجز المحامي — الرأي بشأن الاسم — legal/lawyer-brief-name-opinion-2026-06-14.md-02).

8. شكاوى دقة المحتوى

إذا كنت تعتقد أن محتوى على المنصة يحتوي على أخطاء واقعية تتعلق بلوائح الهيئة العامة للطيران المدني الرسمية أو مادة رسمية أخرى، فهذا مصدر قلق تشغيلي وليس مسألة ملكية فكرية. يُرجى الإبلاغ عنه إلى support@flygaca.com. ونحن نأخذ مخاوف الدقة على محمل الجد نظراً للطبيعة المتاخمة للسلامة لمعلومات الطيران التنظيمية.

9. ملخص التواصل

الغرض	جهة التواصل
شكاوى الملكية الفكرية وطلبات الإزالة	legal@flygaca.com
الإشعارات المضادة	legal@flygaca.com
شكاوى البيانات / الخصوصية	privacy@flygaca.com
تقارير دقة المحتوى	support@flygaca.com

نسعى للرد على جميع شكاوى الملكية الفكرية ضمن الأطر الزمنية في القسم 4. وإذا لم تتلقَ ردًا خلال 10 أيام عمل، فيُرجى المتابعة على legal@flygaca.com.

14-06-2026 — DRAFT 1.0. غير منشور. بانتظار مراجعة المستشار القانوني السعودي. ملاحظة للمؤسس: هذا الإجراء احترازي عمداً فيما يتعلق بالمادة المنشورة من الهيئة العامة للطيران المدني (القسم 3.3 والمرحلة 3 "إدالة النزاع"). وحتى يصل الرأي القانوني بشأن حقوق المتن (موجز المحامي — حقوق المتن)، ينبغي أن نكون مستعدين لتصرف بسرعة بشأن أي شكوى من الهيئة العامة للطيران المدني نفسها.

DRAFT